

## Hinweis / Notice

Akte: testakte

### **Deutsch**

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

### **English**

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

## Rubrum und Verfahrensbasis

### Gericht

Amtsgericht Musterstadt, Abteilung fuer Strafsachen, Strafrichter, Geschaeftsnummer 5 Ds 142 Js 8910/26. Die Staatsanwaltschaft fuehrt das Aktenzeichen 142 Js 8910/26.

### Verfahrensart

Strafsache. Anklage zum Strafrichter am Amtsgericht wegen Diebstahls. Verfahren nach der Strafprozessordnung; ueber die Eroeffnung des Hauptverfahrens ist noch zu entscheiden. Ein Fall notwendiger Verteidigung nach Paragraph 140 StPO liegt nach derzeitigem Stand nicht zwingend vor; der Angeschuldigte hat einen Wahlverteidiger bestellt.

### Beteiligte

Angeschuldigter: Bruno Achterberg, geboren am 03.09.1997 in Musterstadt, wohnhaft Erlenweg 11, 12345 Musterstadt, deutscher Staatsangehoeriger, ledig, von Beruf Lagerist, nicht vorbestraft (Anlage A 4).

Anklagebehoerde: Staatsanwaltschaft Musterstadt, Gerichtsstrasse 1, 12345 Musterstadt, vertreten durch Staatsanwalt Dr. Erwin Lampe.

Verletzte und Eigentuemerin des Tatobjekts: Margarete Vossberg, Tiefgaragenstellplatz 14, Erlenweg 9, 12345 Musterstadt.

Zeugen: Gerold Pohl, Garagenwart, dienstlich zu laden ueber die Hausverwaltung Erlenweg 9, 12345 Musterstadt; Heribert Sand, Anwohner, Erlenweg 9, 12345 Musterstadt; Kriminalkommissarin Frauke Doll, Polizeiinspektion Musterstadt, dienstlich zu laden.

### Verfahrensbevollmaechtigte

Verteidiger des Angeschuldigten: Rechtsanwalt Tobias Renn, Renn Rechtsanwaelte, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt (Wahlverteidiger).

### Strafrahmen und Zustaendigkeit

Vorgeworfen wird ein Diebstahl nach Paragraph 242 StGB; der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe von fuenf Jahren. Soweit ein besonders schwerer Fall nach Paragraph 243 StGB in Betracht zu ziehen ist, reicht der Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe; das Vorliegen eines Regelbeispiels ist im Verfahren zu klaeren. Sachliche Zustaendigkeit des Strafrichters nach Paragraph 25 GVG, weil eine hoehere Strafe als zwei Jahre Freiheitsstrafe nach Lage der Akten nicht zu erwarten ist und kein Schoeffengericht angerufen wurde. Oertliche Zustaendigkeit nach Paragraph 8 StPO (Tatort Musterstadt).

### Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Musterstadt vom 14.05.2026 ist beim Amtsgericht eingegangen und dem Angeschuldigten mit Aufforderung zur Erklaerung nach Paragraph 201 StPO zugestellt worden. Die Verteidigung hat fristgerecht Stellung genommen und die Verwertbarkeit der privaten Videoaufnahme geruegt. Ueber die Eroeffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage ist noch nicht entschieden; ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht bestimmt.

# Anklageschrift

Staatsanwaltschaft Musterstadt, Gerichtsstrasse 1, 12345 Musterstadt

Aktenzeichen 142 Js 8910/26

An das Amtsgericht Musterstadt, Strafrichter

In dem Ermittlungsverfahren gegen Bruno Achterberg, geboren am 03.09.1997 in Musterstadt, wohnhaft Erlenweg 11, 12345 Musterstadt, deutscher Staatsangehoeriger, nicht vorbestraft, ohne Verteidiger im Ermittlungsverfahren, erhebe ich Anklage zum Strafrichter am Amtsgericht Musterstadt.

## Anklagesatz

Der Angeschuldigte wird angeklagt, am 12.04.2026 in Musterstadt eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht weggenommen zu haben, die Sache sich rechtswidrig zuzueignen.

Ihm wird zur Last gelegt, gegen 22.40 Uhr die Tiefgarage des Anwesens Erlenweg 9 in Musterstadt betreten und das auf dem Stellplatz 14 abgestellte, gegen Diebstahl mit einem Rahmenschloss gesicherte Pedelec der Marke Heimwind im Wert von 3.200 Euro, das im Eigentum der Geschaedigten Margarete Vossberg steht, an sich genommen und aus der Tiefgarage geschoben zu haben, um es fuer sich zu behalten.

Vergehen, strafbar nach Paragraf 242 Absatz 1 StGB.

## Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen

Die Geschaedigte Margarete Vossberg stellte ihr Pedelec am Abend des 12.04.2026 wie gewohnt auf dem ihr zugewiesenen Stellplatz 14 in der Tiefgarage ab und sicherte es mit einem Rahmenschloss. Am Morgen des 13.04.2026 war das Pedelec verschwunden; die Geschaedigte erstattete am selben Tag Anzeige.

Der Garagenwart Gerold Pohl gibt an, am 12.04.2026 gegen 22.40 Uhr eine maennliche Person mit dunkler Kapuzenjacke beobachtet zu haben, die ein Pedelec aus der Tiefgarage in Richtung Erlenweg geschoben habe. Eine sichere Erkennung des Gesichts war nach seinen Angaben wegen der Lichtverhaeltnisse nicht moeglich; er meint jedoch, in Statur und Gang den ihm aus der Nachbarschaft bekannten Angeschuldigten wiedererkannt zu haben.

Der Anwohner Heribert Sand betreibt an seinem Kellerfenster eine private Ueberwachungskamera, die auch einen Teil der Tiefgarageneinfahrt erfasst. Auf der Aufzeichnung vom 12.04.2026 ist um 22.41 Uhr eine Person zu sehen, die ein Pedelec aus der Einfahrt schiebt. Die Auswertung der Aufnahme ist im Auswertevermerk (Anlage A 3) festgehalten.

Bei der Spurensicherung wurde an dem spaeter im Hinterhof des Anwesens Erlenweg 11 aufgefundenen Rahmenschloss eine DNA-Spur gesichert, die nach dem Gutachten des Landeskriminalamts mit dem Vergleichsmaterial des Angeschuldigten uebereinstimmt (Anlage A 2).

Der Angeschuldigte hat sich im Ermittlungsverfahren nicht zur Sache eingelassen.

## Beweismittel

1. Zeugen: Margarete Vossberg (Eigentuemerin, Abstellen und Sicherung), Gerold Pohl (Beobachtung am Tatabend), Heribert Sand (Anfertigung der Videoaufnahme), Kriminalkommissarin Frauke Doll (Spurensicherung und Auswertung).

2. Sachverstaendigenbeweis: molekulargenetisches Sachverstaendigengutachten des Landeskriminalamts zur DNA-Spur am Rahmenschloss.

3. Augenschein: Inaugenscheinnahme der Videoaufzeichnung der privaten Ueberwachungskamera; das Pedelec wurde nicht aufgefunden.

4. Urkunden und Augenscheinsobjekte: Vernehmungsprotokoll des Zeugen Pohl (Anlage A 1), Spurensicherungsbericht (Anlage A 2), Auswertevermerk zur Videoaufnahme (Anlage A 3), Bundeszentralregisterauszug (Anlage A 4).

## **Anlagenverzeichnis**

- Anlage A 1: Vernehmungsprotokoll des Zeugen Gerold Pohl vom 13.04.2026.
- Anlage A 2: Spurensicherungsbericht und DNA-Vergleich vom 28.04.2026.
- Anlage A 3: Auswertevermerk zur privaten Videoaufnahme vom 20.04.2026.
- Anlage A 4: Bundeszentralregisterauszug vom 06.05.2026.

Dr. Lampe, Staatsanwalt

# Einlassung des Angeschuldigten und Verwertungsruege

Rechtsanwalt Tobias Renn, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An das Amtsgericht Musterstadt, Strafrichter

In der Strafsache gegen Bruno Achterberg, Geschäftsnummer 5 Ds 142 Js 8910/26, zeige ich die Verteidigung des Angeschuldigten an und nehme zur Anklageschrift wie folgt Stellung. Ich rege an, das Hauptverfahren nicht zu eröffnen, hilfsweise beantrage ich Freispruch.

## Einlassung zur Sache

Der Angeschuldigte bestreitet die ihm zur Last gelegte Tat. Er hat das Pedelec der Geschädigten weder weggenommen noch sich zugeeignet. Am Abend des 12.04.2026 hielt sich der Angeschuldigte nach eigenen Angaben in seiner Wohnung im Anwesen Erlenweg 11 auf; ein konkretes Alibi durch dritte Personen kann er fuer die fragliche Zeit jedoch nicht benennen.

Der Angeschuldigte räumt ein, dass er als Bewohner des Nachbaranwesens die Tiefgarage gelegentlich betritt und dort auch das spaeter aufgefundene Rahmenschloss bereits frueher einmal in der Hand gehabt haben koennte, als er einem Nachbarn beim Verstauen eines Fahrrads half. Damit sei die DNA-Spur erklaerbar, ohne dass sie auf eine Tatbegehung schliessen lasse.

## Beanstandung der Beweislage

Die Beobachtung des Zeugen Pohl trage den Tatnachweis nicht. Der Zeuge habe das Gesicht nicht erkannt und stuetze die Zuordnung allein auf Statur und Gang bei schlechten Lichtverhaeltnissen. Es handele sich der Sache nach um eine durch ein schwaches Indiz gestuetzte Aussage, die mit der Einlassung des Angeschuldigten kollidiere; in dieser Konstellation seien an die Beweiswuerdigung strenge Anforderungen zu stellen.

Die DNA-Spur am Rahmenschloss belege allenfalls einen frueheren Kontakt mit dem Schloss, nicht aber die Wegnahme zur Tatzeit. Es fehle an einem Spurenbild, das den Angeschuldigten zur Tatzeit am Tatort festlege.

## Verwertungsruege zur privaten Videoaufnahme

Die Verwertung der privaten Videoaufnahme des Zeugen Sand wird geruegt. Die Kamera erfasst dauerhaft und anlasslos einen oeffentlich zugaeenglichen Bereich der Tiefgarageneinfahrt und damit auch das allgemeine Persoenlichkeitsrecht unbeteiligter Dritter. Die Aufnahme sei ohne Einwilligung und ohne gesetzliche Grundlage erfolgt. Ihre Verwertung im Strafverfahren greife in das durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes geschuetzte Persoenlichkeitsrecht des Angeschuldigten ein. Es wird angeregt, vor einer etwaigen Verwertung eine Abwaegung zwischen dem Interesse an der Wahrheitsermittlung und dem Schutz des Persoenlichkeitsrechts vorzunehmen und die Aufnahme im Zweifel nicht zu verwerten.

## Beweisangebote der Verteidigung

- Zur Behauptung, der Angeschuldigte habe das Rahmenschloss bei frueherer Gelegenheit beruehrt: Zeugniss des Nachbarn Walter Knaup, zu laden ueber Erlenweg 9, 12345 Musterstadt.

- Zur Frage der Erkennbarkeit einer Person an der Tiefgarageneinfahrt bei den gegebenen Lichtverhältnissen: Einnahme des Augenscheins der Aufnahme sowie, soweit das Gericht die Aufnahme fuer verwertbar haelt, Einholung eines bildtechnischen Sachverstaendigengutachtens zur Identifizierbarkeit.

Renn, Rechtsanwalt

## Anlage A 1 — Vernehmungsprotokoll des Zeugen Gerold Pohl

Polizeiinspektion Musterstadt, Vorgangsnummer ST-1142-26

Zeugenvernehmung vom 13.04.2026, 9.15 Uhr, vernehmende Beamtin Kriminalkommissarin Frauke Doll

Zur Person: Gerold Pohl, Garagenwart, dienstlich erreichbar ueber die Hausverwaltung Erlenweg 9, 12345 Musterstadt. Der Zeuge wurde ueber seine Rechte und Pflichten belehrt.

### Angaben zur Sache

Der Zeuge gab im Wesentlichen an, am Abend des 12.04.2026 gegen 22.40 Uhr seinen letzten Kontrollgang durch die Tiefgarage des Anwesens Erlenweg 9 gemacht zu haben. Dabei habe er an der Ausfahrt eine maennliche Person bemerkt, die ein Pedelec aus der Tiefgarage in Richtung Erlenweg geschoben habe.

Die Person habe eine dunkle Kapuzenjacke getragen, die Kapuze sei aufgesetzt gewesen. Das Gesicht habe er nicht erkennen koennen; die Beleuchtung im Einfahrtbereich sei schwach, eine Leuchtstoffroehre sei seit Tagen defekt. Er habe die Person nicht angesprochen, weil er zunaechst an einen berechtigten Bewohner gedacht habe.

Auf Nachfrage gab der Zeuge an, er meine in Statur, Koerpergroesse und Gangbild den Nachbarn Bruno Achterberg wiederzuerkennen, den er vom Sehen aus der Nachbarschaft kenne. Sicher sei er sich nicht; er koenne sich auch irren. Eine eindeutige Identifizierung sei ihm wegen der Kapuze und des Lichts nicht moeglich.

Zur Uhrzeit gab der Zeuge an, kurz nach der Beobachtung auf seine Armbanduhr gesehen zu haben; es sei etwa 22.40 Uhr gewesen.

## Anlage A 2 — Spurensicherungsbericht und DNA-Vergleich

Landeskriminalamt, Untersuchungsstelle 3, Berichtsnummer LKA-DNA-0312-26

Spurensicherung und molekulargenetische Untersuchung, Bericht vom 28.04.2026

### Sicherung der Spur

Am 13.04.2026 wurde im Hinterhof des Anwesens Erlenweg 11 in Musterstadt ein durchtrenntes Rahmenschloss aufgefunden und asserviert (Asservat Nummer 26-04-117). Das Schloss entspricht nach Bauart und Schluesselnummer dem von der Geschaedigten Margarete Vossberg verwendeten Schloss.

An dem Schliesszylinder und am Buegel des Schlosses wurden Anhaftungen gesichert, aus denen DNA-Material gewonnen werden konnte.

### Untersuchungsergebnis

Aus der Hauptspur am Buegel konnte ein auswertbares Einzelprofil erstellt werden. Der Vergleich mit dem freiwillig abgegebenen Vergleichsmaterial des Angeschuldigten Bruno Achterberg ergab eine Uebereinstimmung in allen untersuchten Merkmalssystemen. Die biostatistische Bewertung spricht mit hoher Wahrscheinlichkeit fuer eine Herkunft der Spur vom Angeschuldigten.

An dem Schliesszylinder fand sich eine Mischspur von mindestens zwei Personen, die keiner eindeutigen Zuordnung zugaenglich war.



## Anlage A 3 — Auswertevermerk zur privaten Videoaufnahme

Polizeiinspektion Musterstadt, Auswertevermerk vom 20.04.2026, Kriminalkommissarin Frauke Doll

### Herkunft der Aufnahme

Der Zeuge Heribert Sand, Erlenweg 9, 12345 Musterstadt, betreibt an seinem Kellerfenster eine private Ueberwachungskamera, die das Fenster und einen anschliessenden Bereich der Tiefgarageneinfahrt sowie einen Teil des Gehwegs erfasst. Die Kamera zeichnet dauerhaft auf. Der Zeuge stellte die Aufzeichnung des Zeitraums vom 12.04.2026, 22.30 Uhr bis 22.50 Uhr, freiwillig zur Verfuegung.

### Inhalt der Aufzeichnung

Auf der Aufnahme ist um 22.41 Uhr eine maennliche Person zu sehen, die ein Pedelec aus dem Bereich der Tiefgarageneinfahrt auf den Gehweg schiebt und in Richtung Erlenweg davongeht. Die Person traegt eine dunkle Kapuzenjacke mit aufgesetzter Kapuze. Das Gesicht ist auf den Standbildern nicht erkennbar; Statur und Gangbild sind erkennbar.

Der erfasste Bereich umfasst neben der Einfahrt auch einen Abschnitt des oeffentlichen Gehwegs, auf dem im Aufnahmezeitraum zwei weitere, an der Tat unbeteiligte Passanten zu sehen sind.

## Anlage A 4 — Bundeszentralregisterauszug

Auszug aus dem Bundeszentralregister, Anforderung der Staatsanwaltschaft Musterstadt, Stand 06.05.2026

### Betroffene Person

Bruno Achterberg, geboren am 03.09.1997 in Musterstadt, wohnhaft Erlenweg 11, 12345 Musterstadt.

### Eintragungen

Im Bundeszentralregister sind keine Eintragungen vorhanden. Der Angeschuldigte ist nicht vorbestraft.

## Hinweis, Eroeffnungs- und Beweisbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid; die Letztentscheidung trifft der Mensch.

### Hinweis vor der Entscheidung

1. Der Angeschuldigte und die Verteidigung werden darauf hingewiesen, dass das Gericht beabsichtigt, ueber die Eroeffnung des Hauptverfahrens auf der Grundlage der bisherigen Aktenlage zu entscheiden, und Gelegenheit hatten, sich nach Paragraph 201 StPO zu erklaren; die Stellungnahme der Verteidigung liegt vor.
2. Es wird darauf hingewiesen, dass ueber die Verwertbarkeit der privaten Videoaufnahme nicht vorab abstrakt, sondern im Rahmen der Beweisaufnahme und der Beweiswuerdigung nach einer Abwaegung zwischen Wahrheitsermittlung und Persoenlichkeitsschutz zu entscheiden ist; das Ergebnis wird in den Urteilsgruenden dargelegt.
3. Es wird darauf hingewiesen, dass eine rechtliche Bewertung der Tat auch unter dem Gesichtspunkt eines besonders schweren Falls nach Paragraph 243 StGB in Betracht kommt; insoweit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (Paragraph 265 StPO).

### Eroeffnungsbeschluss-Entwurf

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Musterstadt vom 14.05.2026 wird zur Hauptverhandlung vor dem Strafrichter am Amtsgericht Musterstadt zugelassen und das Hauptverfahren eroeffnet (Paragraphen 203, 207 StPO). Der Angeschuldigte ist des Diebstahls nach Paragraph 242 StGB hinreichend verdaechtig; die Verurteilung erscheint nach dem Ergebnis der Ermittlungen wahrscheinlich. Die Verwertungsruede und die bestreitende Einlassung stehen der Eroeffnung nicht entgegen, weil sie der Klaerung in der Hauptverhandlung beduerfen.

### Beweisbeschluss-Entwurf

Es soll in der Hauptverhandlung Beweis erhoben werden

1. ueber das Abstellen und die Sicherung des Pedelegs sowie den Wert der Sache durch Vernehmung der Zeugin Margarete Vossberg,
2. ueber die Beobachtung am Tatabend und die Grundlagen der Wiedererkennung durch Vernehmung des Zeugen Gerold Pohl,
3. ueber die Herkunft und den Inhalt der privaten Videoaufnahme durch Vernehmung des Zeugen Heribert Sand und durch Inaugenscheinnahme der Aufzeichnung, wobei ueber die Verwertbarkeit nach Abwaegung zu entscheiden ist,
4. ueber die Sicherung und Bewertung der DNA-Spur am Rahmenschloss durch Vernehmung der Kriminalkommissarin Frauke Doll und durch Erhebung des molekulargenetischen Sachverstaendigutachtens des Landeskriminalamts,
5. ueber die von der Verteidigung behauptete fruehere Beruehrung des Schlosses durch Vernehmung des Zeugen Walter Knaup.

Die Aufklaerungspflicht nach Paragraph 244 Absatz 2 StPO gebietet, die Beweismittel so vollstaendig auszuschoepfen, dass eine tragfaehige Ueberzeugung gebildet werden kann; insbesondere ist die Aussagekraft der Wiedererkennung des Zeugen Pohl und der DNA-Spur fuer die Tatzeit kritisch zu

prüfen. Soweit das Gericht die Videoaufnahme fuer verwertbar haelt und ihre Aussagekraft fuer die Identifizierung von einer bildtechnischen Begutachtung abhaengt, ist die Einholung eines bildtechnischen Sachverstaendigengutachtens zu erwaegen.

## Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Er stellt zwei Begruendungsstraenge gegenueber, weil das Ergebnis von der Beweisaufnahme und insbesondere von der Verwertbarkeit der Videoaufnahme abhaengt. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

### Rubrum

Amtsgericht Musterstadt, Strafrichter, Geschaeftsnummer 5 Ds 142 Js 8910/26. In der Strafsache gegen Bruno Achterberg, geboren am 03.09.1997 in Musterstadt, wohnhaft Erlenweg 11, 12345 Musterstadt, Verteidiger Rechtsanwalt Tobias Renn, wegen Diebstahls.

### Tenor

Variante eins (bei tragfaehiger Ueberzeugung von der Taeterschaft):

1. Der Angeklagte ist des Diebstahls schuldig.
2. Er wird zu einer Geldstrafe von neunzig Tagessaetzen zu je dreissig Euro verurteilt.
3. Der Angeklagte traegt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen.

Variante zwei (bei verbleibenden Zweifeln an der Taeterschaft oder bei Unverwertbarkeit tragender Beweise):

1. Der Angeklagte wird freigesprochen.
2. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten traegt die Staatskasse (Paragraf 467 Absatz 1 StPO).

### Sachverhalt

Dem Angeklagten liegt zur Last, am 12.04.2026 gegen 22.40 Uhr in Musterstadt das auf dem Stellplatz 14 der Tiefgarage des Anwesens Erlenweg 9 abgestellte, mit einem Rahmenschloss gesicherte Pedelec der Geschaedigten Margarete Vossberg im Wert von 3.200 Euro weggenommen zu haben, um es sich rechtswidrig zuzueignen. Der Angeklagte bestreitet die Tat. Die Beweislage stuetzt sich auf die Aussage des Zeugen Pohl, die DNA-Spur am Rahmenschloss und die private Videoaufnahme des Zeugen Sand.

### Gruende

Die rechtliche Bewertung haengt zunaechst von der Verwertbarkeit der privaten Videoaufnahme ab. Ueber die Verwertung ist nach einer Abwaegung zwischen dem Interesse an der Wahrheitsermittlung und dem allgemeinen Persoenlichkeitsrecht der betroffenen Personen zu entscheiden. Fuer die Verwertung sprechen das erhebliche oeffentliche Interesse an der Aufklaerung des Eigentumsdelikts und der Umstand, dass die Aufnahme ohne staatliche Veranlassung gefertigt wurde; gegen die Verwertung spricht die dauerhafte, anlasslose Erfassung auch oeffentlich zugaelichen Raums und unbeteiligter Dritter. Das Ergebnis der Abwaegung ist in den Gruenden nachvollziehbar darzulegen.

In der Sache liegt eine Beweislage vor, in der die belastenden Indizien einer kritischen Gesamtwuerdigung beduerfen (Paragraf 261 StPO). Die Wiedererkennung durch den Zeugen Pohl beruht allein auf Statur und Gangbild bei schlechten Lichtverhaeltnissen ohne Erkennung des Gesichts; ihr Beweiswert ist begrenzt und in der Konstellation, in der die Aussage der bestreitenden Einlassung gegenuebersteht, mit Zurueckhaltung zu gewichten. Die DNA-Spur am Rahmenschloss belegt einen Kontakt des Angeklagten mit dem Schloss, nicht aber zwingend den Kontakt zur Tatzeit; die Einlassung, der Kontakt sei bei

frueherer Gelegenheit entstanden, ist zu pruefen und gegebenenfalls durch die Vernehmung des Zeugen Knaup zu klaeren.

Eine Verurteilung kommt nur in Betracht, wenn das Gericht nach Ausschuepfung der Beweismittel die sichere Ueberzeugung gewinnt, dass der Angeklagte das Pedelec weggenommen hat. Traegt die Gesamtwuerdigung, namentlich das Zusammenspiel aus verwertbarer Videoaufnahme, DNA-Spur und Zeugenbeobachtung, diese Ueberzeugung, ist der Angeklagte des Diebstahls nach Paragraf 242 StGB schuldig; die Strafe ist nach Paragraf 46 StGB zu bestimmen, wobei die fehlende Vorbelastung und der ueberschaubare Schaden zugunsten des Angeklagten wirken und eine Geldstrafe in Betracht kommt. Verbleiben dagegen vernuenftige Zweifel oder ist die Videoaufnahme unverwertbar und tragen die uebrigen Indizien die Ueberzeugung nicht, ist der Angeklagte nach dem Grundsatz in dubio pro reo freizusprechen.

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist innerhalb einer Woche nach Verkuendung Berufung oder Revision zulaessig; die Einlegung erfolgt schriftlich oder zu Protokoll der Geschaefsstelle beim Amtsgericht Musterstadt (Paragrafen 314, 341 StPO). War der Beschwerdefuehrer bei der Verkuendung nicht anwesend, beginnt die Frist mit der Zustellung. Wird Berufung eingelegt, entscheidet das Landgericht Musterstadt; die Wahl zwischen Berufung und Revision ist zu beachten, ein zugleich eingelegtes Rechtsmittel gilt bis zum Ablauf der Begrueendungsfrist als Berufung.